

עין משפט
נר מצוה

כו:

ת"ש חמור בסימני אובך. כרייתת היא: **דרש****הו** אם הוא רמאי מאי לאו בסימנין. וא"ת דזמנתני' (לקמן כח:) דרש מהאי קרא דלא יחזיר אף בסימנין וי"ל דאסמכתא היא כדקתני עלה בצרייתתא משרצו הרמאים התקינו אצל הכא משמע ליה שהיא דרשה גמורה מדקאמר וכי תעלה על דעתך לומר כו' א' ועי"ל דזמנתני' מיירי בידוע שהוא רמאי לכך לריך עדים אצל הכא מיירי בסתם בני אדם: **מצאו**.^(י) גט קשור בזים יחזיר המוצא לשליח או לנעל השואלו בסימני הכיס: **י(וניחוש לַשאלָה)**. וא"ת ולוכז מהכא דסימנין דאורייתתא ובפרק בתרא דינמות ^(קד קכ. ושם ד"ה מאלו) פריך מהכא דסימנין דאורייתתא וי"ל דמלי לאוקמה כגון שאותו שאנזו שאנזו ומכיר הכיס בטציעות עין דכיון שזעזמו מאלו נאמן וה"נ הוה מלי למדמי התם: **כיס** וארנקי משום דבסמני. וא"ת והכמיז לא תנששו וי"ל שזלהי במה אשה (שבת דף קז טו.) אמרינן כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי: **ואנא יחיבנא סימנים מובהקין** ידידה. לא מובהקין ממש קאמר אלא מובהקים מסמיני חזירו כמו זה אומר מדת ארכו וזה אומר מדת רחבו ולקמן (דף כח:) גמי דקאמר לעולם גלימא מכריז ולא אמר סימנין מובהקין התם גמי לאו מובהקים ממש קאמר אלא שלא אמר סימנים טובים שיש בו כי אם כסימנין דסומקי וחזירו:

תמונתה של ארבעה מן הסימנים

סימנין דאורייתא

הגהות הב"ח

^(א) גמ' בכלל כל אלה ולמה: ^(ב) שם הכי מהדרינן אמרי לא משאלי כ"ל ופיכת אובך נמחק: ^(ג) תוב' ד"ה דרשאו וכי' ועי"ל דזמנתני'. נ"ב עיין בשו"ת ב"ח סי' רמ"ט ביאור דבור זה: ^(ד) ד"ה מאלו וד"ה ויחשו דה"ל: ^(ה) בא"י ובפי' בתרא דיבמות. נ"ב דף קכ ע"א וע"ש בתוספות בדי' אמר רבא:

סימנין דאורייתא

מוסף רש"י

כדי נסבא. שלא לנזקך (סוטה יט.) מיד דלא אלנזיקך למתנייה ומיניה ככי' (קדושין ה.) אין מעידין. על הדיש שמה, אלא על פירצוף הפנים עם החוטם. אלא"ה ראוהו מת כפרטוף פניו עם חוטמו, שיכולן לזכירו שזהו, אצל לא ראוהו כפרטוף או שניטל חוטמו אין מעידין עליו להשיא את אשתו, שמה אין הוא יבמות (ק"ב.) דמסקב. לזון ריעע דדיס דוריא בנע"ז (קדושין פא. ע"ש.) מצאו קשור. המציא נט לנשה ואנז הימנו (יבמות קכ.) בכיס או בארנקי. ומכיר את הכיס ואת הארנקי (גיטין כז.). או שמצאו בין כליו. בין כלי ציטו ומכיר את הכיס ואת הטבעת שהן שלו (יבמות קכ.). כשר. ולא חיישין דלמא האי כיס והאי טבעת דלנש אמרינא הוא והאי גט אחר הוא (שם.) אחר הלוח משלשה. אם שלש טעיות שללוה אחר קן שלה משלשה בני אדם, יחזיר. מואס. ללוה. דודאי פרעס והסוריוס לו, ומידו נפלו שאס מידס נפלו מי כנסת למקס אחר (ישיב' כ.). שלשה שלוו מן האחד. אם שלשה לויס הם שלוו מאדם אחר, יחזיר. המואס, למלוה. שהדבר ידוע שמתנו נפלו (שם.)

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

לאסדורי גט. שאנז מן השליח המציאו קודם שנתן לה: **סקנתא**. לקמן בשמעתינ מפרש מאי היא: **זממונא**. דהפקר ב"ד הפקרי: **סוצעין אלטרינא** ליה. קרא למוצעין אחא ולמעוטי מידי דליאוש ואפקריה: **כדי נסבא**. צלא מקרא אלא אסמכינהו אקרא צעלמא:

ס"ש. דאוקמינן לעיל חמור לסימני אובך אמת: **אימא צעדי אובך**. אם יש עדים המכירין בטציעות עין לאובך שהוא שלו מחזירין לו את החמור: **דרשהו**. והכי משמע עד דרוש אחיך אותו עד דרשך את אחיך: **ט צעדים**. שיציא עדים שהוא שלו: **אין מעידין**. על אדם שמת להשיא את אשתו אלא"כ ראו פרטוף פניו שהוא עם החוטם: **דארוז או גוז**. שאין זה סימן שהרבה ארוכין וגוילס יש: **כליו**. בגדיו: **חיישינן**. שמה השאילס לאחר ואותו אחר ראו שמת: **מסקב**. דורויש"ר בלע"ז: **חיורי או סומקי**. אין זה סימן שהרבה כלה יש: **מאלו קשור בזים שלו או באתניקי כו'**. שליח המציא גט ואנז הימנו באחר זמן מאלו קשור בזים שלו או בארנקי כו': **בין כליו**. כלי תשמישו שצביטו: **אפילו לזמן מרובה**. אע"ג דתנן (גיטין דף כז.) המציא גט ואנז הימנו מאלו לזמן מרובה פסול הכא כשר: **ניחוש לשאלה**. שמה השאיל כיסו לאחר והוא קשור בו: **דמסמני**. מנחמי ואומר סימן לאדם שמשאיל כיסו שמוכר לו מזלו: **דמויף**. שהיה כששולל שום דבר כיסו מנסכו וכותמנו בטצעמו לפיכך אינו משאיל טצעמו שמה יעשה זה חותם כנגד חותמו ויזייף בו את שליחותיו: **אין מעידין על השומא**. המעידין על האשה להשיאה ואמרו סימן היה בו שומא באנז פלוגי: **שומא**. וורוא"ה בלע"ז: **סימנין דרבנן**. וגבי אשת איש דאיסור דאורייתתא הוא לא סמכינן עלייהו: **צנן גילו**. הנולד צשעמו שנוולד צמול אחד: **בסימנין פעשוין כו'**. אם עשוין להשתנות או אינן עשוין להשתנות. אם צחייו היתה שומא שחורה צמותו נעשית לבנה או אפופי: **מוצקא**. ואפילו סימנין דרבנן יש לסמוך על זה: **פיכי מהדרינן**. ליכנס כספק להחזיר ממון למי שאינו שלו: **אלא ל"ג: וכי אדם עושה**. וצניחותא דמוצא מאי איכפת לן אם מי שאנזדה ממנו לא ניחא ליה: **אלא**. אמר רבא כל אונזי אכידה ניחא לכו שתהא דת וז צישאל למיתב סימנין וכל הנזא ונותני יטלנה. מאי טעמא: **מידע ידע דעדים לויס ליה**. פעמיס שאין לו עדים עליה ואס יזיקוקוהו לעדים לא תנא לעולם לידו ומימר אמר טוב לי שיחזירוה לכל האומר סימניה דלא שכיחא דנימא סימנין

לאהדורי גמ אשה בסימנים אי אמרת דאוריית' אמהדרינן ואי אמרת דרבנן כי עבור רבנן תקנתא בממונא אבל באיסורא לא עבור רבנן תקנתא ת"ש אף השמלה היתה בכלל כל אלו ולמה יצאת להקיש אליה ולומר לך מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעין חייב להכריז אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו תובעין חייב להכריז תנא תובעין אצמריכא ליה סימנין⁽⁶⁾ כדי נסבא ת"ש⁽⁷⁾ והיה עמך עד דרוש אחיך אותו וכי תעלה על דעתך שיתנגנו לו קודם שידרשנו אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי מאי לאו בסימנין לא בעדים ת"ש⁽⁸⁾ אין מעידין אלא על פרצוף הפנים עם החוטם אע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו שמע מינה סימנין לאו דאורייתא אמרי גופו דארוך וגרין כליו ידחיישינן לשאלה אי חיישינן לשאלה חמור בסימני אובך היכי מהדרינן אמרי⁽⁹⁾ אובך לא שאורי אינשי אובכא משום דמסקב ליה לחמרא איבעית אימא כליו בחיורי ובסומקי אלא הא דתניא⁽⁷⁾ מצאו קשור בזים או בארנקי ובטבעת או שמצאו בין כליו אפילו לזמן מרובה כשר ואי ס"ד חיישינן לשאלה כי מצאו קשור בזים אמאי כשר ניחוש לשאלה אמרי כיס וארנקי וטבעת הלא משאלי אינשי כיס וארנקי משום דמסמני

וטבעת משום דמויף לימא כתנאי⁽¹⁰⁾ אין מעידין על השומא ואלעזר בן מהבאי אומר מעידין על השומא מאי לאו בהא קמיפלגי דת"ק סבר סימנין דרבנן ואלעזר בן מהבאי סבר סימנין דאורייתא אמר רבא דכ"ע סימנין דאורייתא והכא בשומא מצויה בבן גילו קמיפלגי מר סבר שומא מצויה בבן גילו ומ"ס שומא אינה מצויה בבן גילו איבעית אימא דכ"ע שומא אינה מצויה בבן גילו והכא⁽¹¹⁾ בסימנין העשוין להשתנות לאחר מיתה עשוים להשתנות לאחר מיתה אב"א דכ"ע שומא אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה וסימנין דרבנן והכא בשומא סימן מובהק הוא קמיפלגי מ"ס שומא סימן מובהק הוא ומ"ס שומא לאו סימן מובהק הוא אמר רבא את"ל סימנין לאו דאורייתא היכי מהדרינן אבידתא בסימנין דניחא ליה למוצא אבידה דנהדר בסימנין כי היכי דכי אבדה ליה לדידיה גמי נהדרו ליה בסימנין אמר ליה רב ספרא לרבא וכי אדם עושה טובה לעצמו בממון שאינו שלו אלא ניחא ליה לבעל אבידה למהיב סימנין ולמשקליה מידע ידע דעדים לית ליה ומימר אמר כולי עלמא לא ידעי סימנין מובהקים ידידה ואנא יחיבנא סימנין מובהקים ידידה ושקלנא לה אלא הא דתנן ירבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוח משלשה יחזיר ללוח שלשה שלוו מן האחד יחזיר למלוה ניחא ליה ללוח לאהדורי ליה למלוה אמר ליה התם סברא הוא⁽¹²⁾ אחד הלוח משלשה יחזיר ללוח דגבי לוח שביחי גבי מלוה לא שביחי ש"מ מלוה גפול שלשה שלוו מאחד יחזור למלוה דגבי מלוה שביחי גבי לוח לא שביחי אלא

ידיה אלא אלא דכ"ע לא ידעי כו': אלא הא דתנן כו'. ואמרו להחזיר לו למלוה צלא עדים בסימנין זה שאומר שלשה היו ומשלשה לויס ואם מן הלוח נפלו שכבר פרעס מי ניחא ליה בתקנה זו שיתנם המואס לכל הנזא ונותן סימניהם והלא טוב לו שיהו מונחים ציד המואס עולמית דכל זמן שהם צידו ולא יחזירם למלוה הרי הם כשרופיס ולא ניחא דליהדר להו בסימנין דלמא מיתרמי ידיע מלוה בסימניהן: **הסם**. בסימנין כי האי לא איכפת לן צניחותא דלוח דודאי לאו מיניה נפיל דהנך שטרי אחרניי מאי צעו גביה: **אלא**

אינשי ופשוטה היא. והא דאמרי' אין מעידין על השומא. ושומא מצויה בבן גילו וסימנין עשוין להשתנות אחר המיתה כולן פשוטות הן. וסוגיין דשמעתין מאן דאמר סימנין דאורייתא היינו דמהדרינן אבידתא בסימניה ואפי' למאן דאמר סימנין לאו דאורייתא הן אם הן (7) סימנין מהדרינן לה לאבידה

מסורת הש"ס

(א) ג"ח.ה. וש"נ., (ב) לקמן כח., (ג) יבמות קכ. [בסורות מו.], (ד) יבמות קכ. [גיטין מ.], (ה) יבמות קכ., (ו) שם צימות איתא בשומא העשויה כו' וע"ש., (ז) לעיל כה., (ח) שם, (ט) ונועל המאור הקשה לפירושו דמ"ל משמלה וכי' ופי' הוא שיציא עדים שאינו רמאי כו' וע"ש.,⁽¹⁾ כש"ל מ"ז ועשה הכל דבור אחר,

סימנין דאורייתא

תורה אור השלם

1 ואם לא קרוב אחיך אלקיך ולא ידענו ואספתו אל תוך ביתך וקיהן עמך עד דרש אחיך אותו וקשבתו לו:
דברים כב ב

סימנין דאורייתא

לעזי רש"י

דורויש"ר [דורויש"ר].
לפצור, לשפשף (אח' גב החמור באובך, שאינו הולם אותו).
דוריא"ה [דוריא"ה].
שומא.

סימנין דאורייתא

רבינו הגנאל

איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן וכי' וסימנין כדי נסבא פי' אנב גריה הוכירה משנתנו הסימנין ולא דוקא הן. ת"ש חמור בסימני אובך. פי' אובך הוא שלפכמים נתון על המרדעת של חמור כדי למנוע א' חבור המשרי על גבי חמור. ת"ש דתנן בהאשה פרק בתרא דיבמות אין מעידים אלא על פירצוף פנים עם החוטם אע"פ שיש סימנין בגופו כלומר איש שנתנן העדים סימני פירצופו ואמרי מן שפרצופו כך וכך ראיינהו שמת משיאין את אשתו. ופרקי' גופו דארוך וגרין דלאו סימן מובהק הוא כליו חיישינן שמה שאוליין היו לו ומקשי' אי הכי חמור בסימני אובך גמי דלמא שאול הוא ואע"ג דאיכא סהדי (3) הא דאיכבא להאי מצא הוא נימא דלמא השאילו לאחרים דהא אמרת גבי כלים חיישינן לשאלה. ופרקי' איכוף לא מושלי אינשי למה כי פעמי' שתהיה בהמת בעל האיכוף רזה ובהמת השואל שמנה וכשתנתינ עליה זה האיכוף מתפתח ובשמחוריו על בהמתו של המשאיל מסקבה פי' עושה בה חבורה כדגרסי' (2) במשקין סקבא דשתא ירגלא. אלא הא דתניא מצא לגט קשור בכיס בארנקי בטבעת או שמצאו בכליו אפי' לזמן מרובה כשר ואי חיישינן לשאלה אמאי כשר ניחוש דלמי' השאיל כיסו או טבעתו או ארנקי שלו לאדם אחר והוא שקשר זה הגט עמהם וגט זה של אדם אחר הוא ואינו זה הגט שהיה בידו של משאיל. ופרקי' כיס וטבעת וארנקי לא מושלי

^[1] צ"ל חסך וכיה' בערוך ערך אכפא. (3) נראה דל"ל דהאי אובך להאי גבדא וכו'. (2) במשקין ליתא אף חך בקדושין דף פ' וכויה' בערוך ערך סקב. (ד) נראה דל"ל אם הן סימנים מובהקים מהדרינן וכו'.